

Manual: Igualdade Racial e de Genero

Constituicao Federal e Direitos Humanos, Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288), Estatuto do Estado da Bahia (Lei 13.182), Lei Maria da Penha e Cotas em Concursos

CONCURSO: SEFAZ-BA 2026

Cargo: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais (Geral)

Foco de Bancas: FGV e Cebraspe

Este material foi consolidado com base na bibliografia recomendada e no edital.

1. Constituicao Federal e Direitos Humanos

A Constituicao Federal de 1988 estabeleceu a igualdade de todos perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, como um dos pilares da Republica. O combate a discriminacao de raca e genero e elevado a objetivo fundamental do Estado brasileiro.

Dispositivos Constitucionais Principais

- **Artigo 3, Inciso IV (Objetivos Fundamentais):**

Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raca, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminacao.

- **Artigo 5, Caput (Principio da Igualdade):**

Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade.

- **Artigo 5, Inciso I (Igualdade de Genero):**

Homens e mulheres sao iguais em direitos e obrigacoes, nos termos desta Constituicao.

- **Artigo 5, Inciso XLII (Combate ao Racismo):**

A pratica do racismo constitui crime inafiancavel e imprescritivel, sujeito a pena de reclusao, nos termos da lei.

RACISMO VS. INJURIA RACIAL

Historicamente havia diferenca processual, mas com a Lei 14.532/2023, a Injuria Racial foi equiparada ao crime de Racismo, tornando-se tambem imprescritivel e inafiancavel. O crime de racismo e direcionado contra uma coletividade ou grupo indefinido, enquanto a injuria racial direciona-se a ofensa da honra de um individuo especifico utilizando elementos de raca, cor ou etnia.

2. Estatuto Nacional da Igualdade Racial (Lei 12.288)

O Estatuto da Igualdade Racial é uma lei federal destinada a garantir a população negra a igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação.

Definições Conceituais Importantes (Art. 1)

- **Discriminação Racial ou Étnico-Racial:**
Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento ou exercício de direitos humanos.
- **Desigualdade Racial:**
Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e direitos nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor ou origem étnica.
- **Desigualdade de Gênero e Raça:**
Assimetria histórica que afeta as mulheres negras na sociedade, combinando opressões de raça e gênero.
- **População Negra:**
O conjunto de pessoas que se autodeclararam pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pelo IBGE, ou que adotam definição análoga.
- **Ações Afirmativas:**
Programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades históricas e a promoção da igualdade de oportunidades.

ACOES AFIRMATIVAS EM PROVAS

Ações afirmativas são consideradas discriminações positivas e temporárias. Elas não violam o princípio da igualdade formal, pois visam alcançar a igualdade material (tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades) para corrigir injustiças históricas de grupos discriminados.

3. Estatuto da Igualdade Racial da Bahia (Lei 13.182)

A Bahia possui uma das legislações estaduais mais avançadas no combate ao racismo e na proteção de povos tradicionais. A Lei Estadual 13.182/2014 institui o Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa.

Objetivos e Diretrizes Estaduais

O Estatuto baiano busca valorizar a cultura negra, combater a intolerância religiosa, proteger as comunidades quilombolas e garantir a inserção da população negra no mercado de trabalho e na educação.

- **SIEPIR (Sistema Estadual de Inserção e Promoção da Igualdade Racial):**

Canal de coordenação de políticas públicas voltadas à população negra no Estado da Bahia, atuando na articulação entre diferentes secretarias.

- **Combate à Intolerância Religiosa:**

Garantia de proteção aos locais de culto e liturgias das religiões de matriz africana (povos de terreiro). O Estado da Bahia pune administrativamente condutas de intolerância de servidores ou estabelecimentos.

- **Povos e Comunidades Tradicionais:**

Reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombos e de terreiros como sujeitos de direitos coletivos, garantindo a regularização de suas terras e o respeito à sua organização social.

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E RACIA

O Estatuto baiano associa diretamente a intolerância religiosa ao racismo institucional, reconhecendo que a discriminação contra religiões de matriz africana (Candomblé e Umbanda) é uma das faces do preconceito racial e cultural direcionado à população negra.

4. Enfrentamento a Violência de Gênero: Lei Maria da Penha

A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Constituição Federal e tratados internacionais.

Ambito de Aplicacao da Lei

Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano patrimonial ou moral:

- **Unidade Domestica:**
O espaço de convivência permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas.
- **Ambito Familiar:**
A comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa.
- **Relacao Intima de Afeto:**
Qualquer relação íntima na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Formas de Violencia Domestica (Art. 7 - Muito Cobrado!)

- **Violencia Fisica:**
Ofensa à integridade ou saúde corporal da mulher.
- **Violencia Psicologica:**
Dano emocional, diminuição da autoestima, controle de ações, crenças e decisões por meio de ameaça, constrangimento ou humilhação.
- **Violencia Sexual:**
Constrangimento a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante força, ameaça ou coação.
- **Violencia Patrimonial:**
Subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou bens da mulher.
- **Violencia Moral:**
Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher.

INDEPENDENCIA DE COABITACAO

Lembre-se de que para configurar a violência doméstica no âmbito de relação íntima de afeto, NÃO é necessária a coabitação (morar junto). Namorados ou ex-namorados que nunca moraram juntos estão abrangidos pela Lei Maria da Penha se houver violência motivada pelo gênero.

5. Lei do Feminicidio & Igualdade de Genero

A Lei 13.104/2015 alterou o Codigo Penal para incluir o Feminicidio como qualificadora do crime de homicidio, inserindo-o tambem no rol de crimes hediondos.

Definicao Legal de Feminicidio

O feminicidio e o homicidio cometido contra a mulher por razoes da condicao de sexo feminino. A lei considera que ha razoes de condicao de sexo feminino quando o crime envolve:

- **Violencia Domestica e Familiar:**
O crime ocorre no contexto de relacao familiar ou afetiva regulada pela Lei Maria da Penha.
- **Menosprezo ou Discriminacao a Condicao de Mulher:**
O crime e motivado pelo preconceito ou aversao ao genero feminino (misoginia).

Igualdade de Genero no Trabalho

O combate a desigualdade salarial e profissional e garantido pela CLT e por normas constitucionais, proibindo diferenca de salarios por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

- **Licenca-Maternidade e Paternidade:**
Licenca-maternidade constitucional de 120 dias (prorrogavel por mais 60 dias no programa Empresa Cidadada).
Licenca-paternidade de 5 dias (prorrogavel por mais 15 dias).
- **Estabilidade da Gestante:**
Garantia de emprego desde a confirmacao da gravidez ate 5 meses apos o parto (Art. 10, II, b do ADCT).

FEMINICIDIO E HOMICIDIO QUALIFICADO

O feminicidio e uma qualificadora de carater OBJETIVO, pois envolve a relacao entre a vitima e o agressor e a motivacao de genero. Pode concorrer com qualificadoras subjetivas (como motivo torpe ou futil), segundo o entendimento consolidado do STJ.

6. Cotas Raciais em Concursos Públicos na Bahia

A Bahia adota políticas pioneiras de cotas para negros em concursos públicos, buscando democratizar o acesso aos cargos públicos da administração estadual.

As Regras da Lei Estadual 13.182/2014

O Estatuto da Igualdade Racial do Estado da Bahia estabeleceu a reserva de vagas para a população negra nos concursos públicos estaduais:

- **Percentual de Reserva (30%):**

Fica assegurado a população negra a reserva de 30% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos integrantes da administração pública estadual.

- **Aplicabilidade:**

A reserva aplica-se sempre que o número de vagas oferecidas no concurso for igual ou superior a 3.

- **Autodeclaração e Heteroidentificação:**

O candidato deve se autodeclarar preto ou pardo no ato da inscrição. A autodeclaração é sujeita a procedimento de heteroidentificação realizado por comissão específica, que avalia as características fenotípicas do candidato (aparência física) e não a sua ascendência genética.

Efeitos das Cotas no Resultado Final

- **Nota Mínima de Aprovação:**

Os candidatos cotistas participam em igualdade de condições no que se refere ao conteúdo das provas, avaliação e nota mínima de aprovação exigida.

- **Concorrência Ampla:**

Os candidatos negros que obtiverem nota suficiente para aprovação na ampla concorrência não serão computados nas vagas reservadas às cotas, liberando vagas para outros negros da lista de cotistas.

HETEROIDENTIFICAÇÃO EM JULGAMENTO

O STF declarou a constitucionalidade das cotas raciais e validou o uso de comissões de heteroidentificação baseadas em critérios fenotípicos, desde que respeitados a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa.

7. Histórico do Combate ao Racismo no Brasil

A evolução da legislação de combate ao racismo no Brasil reflete a pressão dos movimentos sociais e a transformação do entendimento jurídico estatal.

Linha do Tempo Legislativa

- **Lei Afonso Arinos (Lei 1.390/1951):**
Primeira lei brasileira contra o preconceito racial. Considerava a discriminação racial como contravenção penal, com penas brandas (multa ou prisão simples).
- **Constituição Federal de 1988:**
Marco histórico que criminalizou o racismo, tornando-o crime inafiançável e imprescritível, com pena de reclusão.
- **Lei Caó (Lei 7.716/1989):**
Regulamentou o artigo constitucional, definindo os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Estabeleceu penas severas de prisão para atos de discriminação no trabalho, serviços públicos e estabelecimentos comerciais.
- **Lei das Cotas Federais (Lei 12.711/2012):**
Reserva de 50% das vagas em universidades federais e institutos técnicos para estudantes de escolas públicas, com subcotas sociais e raciais.
- **Equiparação da Injúria ao Racismo (Lei 14.532/2023):**
Inseriu a injúria racial na Lei Caó, tornando-a inafiançável e imprescritível e aumentando as penas mínimas.

LEI CAO E RACA/COR/ETNIA

Atualmente, a Lei 7.716/1989 (Lei Caó) pune a discriminação resultante de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A discriminação por orientação sexual (homofobia) foi equiparada pelo STF ao crime de racismo nos termos da Lei Caó (ADO 26).

8. Convenções Internacionais de Direitos Humanos

O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais que reforçam as diretrizes nacionais de promoção da igualdade de raça e gênero.

Principais Tratados e Convenções

- **Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW - 1979):**
Tratado da ONU que estabelece a obrigação dos Estados de adotar medidas legislativas e políticas para alcançar a igualdade de gênero e eliminar a violência e discriminação contra a mulher.
- **Convenção de Belém do Pará (1994):**
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Foi a base de inspiração internacional para a redação da Lei Maria da Penha.
- **Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (CERD - 1965):**
Tratado internacional da ONU que obriga o Brasil a combater a discriminação em todas as suas manifestações e a promover o entendimento entre todas as raças.
- **Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação (CIRDF):**
Aprovada pelo Congresso Nacional com quorum de Emenda Constitucional (Art. 5, par. 3). Tem status de norma constitucional no ordenamento brasileiro, fortalecendo a proteção nacional.

STATUS DE TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS

Tratados sobre Direitos Humanos aprovados no Congresso por 3/5 dos votos em dois turnos em cada casa equivalem a Emendas Constitucionais (ex: Convenção Interamericana contra o Racismo). Se aprovados pelo rito comum, possuem status SUPRALEGAL (acima das leis comuns, abaixo da CF).

9. As 10 Grandes Pegadinhas de Prova na Bahia

Questões de concursos estaduais da Bahia costumam explorar detalhes da legislação local e nacional sobre raça e gênero:

- **1. Cotas para Negros exige autodeclaração confirmada:**

Não basta a autodeclaração para garantir a vaga; a comissão de heteroidentificação é obrigatória e avalia os aspectos fenotípicos, e não a árvore genealógica ou certidão de nascimento.

- **2. Reserva de 30% em Concursos Estaduais:**

A cota na Bahia é de 30% para negros (pretos e pardos). A cota federal (Lei 12.990) é de 20%. Não confunda o percentual estadual (30%) com o federal (20%) nas provas da Bahia.

- **3. Povos de Terreiro são protegidos por lei:**

O Estatuto da Bahia (Lei 13.182) protege expressamente os povos de terreiro contra a intolerância religiosa, assegurando a proteção ao patrimônio cultural imaterial.

- **4. Inafiançabilidade e Imprescritibilidade da Injúria:**

A injúria racial é crime inafiançável e imprescritível, por ter sido equiparada ao racismo (Lei 14.532/23). Questões desatualizadas que a considerem prescritível estão erradas.

- **5. Ações Afirmativas não são eternas:**

As ações afirmativas são medidas temporárias. Elas visam alcançar a igualdade e devem ser cessadas assim que os objetivos de integração forem atingidos.

- **6. Medidas Protetivas Urgentes da Lei Maria da Penha:**

Podem ser aplicadas pelo juiz imediatamente, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, visando resguardar a vida da mulher.

- **7. Retenção de Documentos e Violência Patrimonial:**

Retenção ou destruição de documentos pessoais, cartões de crédito, ou instrumentos de trabalho da mulher é crime de violência patrimonial (Maria da Penha, Art. 7, IV).

- **8. Feminicídio não é apenas contra Mulher Trans:**

A lei do feminicídio aplica-se a mulheres cis e trans. O critério é o gênero social feminino da vítima, e não a condição biológica cromossômica exclusiva.

- **9. Status Constitucional da Convenção contra o Racismo:**

A Convenção Interamericana contra o Racismo foi aprovada com quórum de emenda, integrando o Bloco de Constitucionalidade com status constitucional.

- **10. Punição Administrativa de Intolerância Religiosa na Bahia:**

A intolerância religiosa cometida por servidores públicos estaduais no exercício da função é punida administrativamente de forma grave, podendo levar à demissão.

FICHA DE REVISÃO GERAL

Foque os estudos nas formas de violência da Lei Maria da Penha (Art. 7), no percentual de cotas na Bahia (30%), na equiparação da injúria ao racismo e no conceito de heteroidentificação por fenótipo.